



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione settima civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59291/2019 R.G. promossa da:

CP_1 in concordato preventivo (C.F. **P.IVA_1** in persona del legale rappresentante *p.t.* **Controparte_2** con il patrocinio degli avv.ti Noemi Graceffo, Massimiliano Ratti, Ivan Fossati, come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Via Biassa n.73, La Spezia;

OPPONENTE

contro

Controparte_3 (C.F. **P.IVA_2**) in persona del legale rappresentate *p.t.* **CP_4**, con il patrocinio dell'avv. Roberto Madonna, come da procura acclusa alla comparsa del 23.6.2021, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via E. Filiberto n.17, Padova;

OPPOSTO

*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 11.11.2021:

Per l'opponente **CP_1** **in concordato preventivo:**

"1. Nel merito, in via principale:

- *dichiarare nullo il contratto tra le Parti in causa, per indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata indicazione del prezzo e, per l'effetto,*
- *dichiarare che nulla è dovuto dalla **CP_1** a **Controparte_3** e, così,*
- *condannare **Controparte_3** a risarcire alla **CP_1** i danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta, quantificati per Euro 2.200.000, oltre al maggior danno non economico per il nocumento arrecato all'immagine di **CP_1** da quantificarsi anche in via equitativa, ovvero nel minore/maggiore importo ritenuto di giustizia.*

2. Sempre nel merito, in subordine:

- *accertato il grave e perdurante inadempimento alle obbligazioni gravanti su **Controparte_3** dichiarare nullo e/o revocare il Decreto Ingiuntivo telematico n. 19635/2019 – R.G. 39415/2019, emesso dal Tribunale di Milano, quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, - dichiarare che nulla è dovuto dalla **CP_1** a **Controparte_3***

- condannare **Controparte_3** a risarcire alla **CP_1** i danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta, quantificati per

(i) Euro 2.200.000,00, quale danno certificato da **Orga**

(ii) Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura **Org_2**, mai avvenuto per causa imputabile a **Controparte_3**

(iii) circa Euro 620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali (modelle **Persona_1** e **Persona_2**, nonché per il fotografo **Persona_3**

(iv) Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature [...] **Org_3**

(v) oltre al maggior danno non economico (all'immagine) per il nocumento arrecato all'immagine di **CP_1** quantificato quantomeno nell'importo fatturato da **Controparte_3** per calzature fallate e consegnate in ritardo di cui oggi chiede il pagamento (Euro 2.500.000 circa), ovvero da determinarsi a mezzo CTU e/o in via equitativa nel minore/maggiore importo ritenuto di giustizia.

3. Sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata: - accertato il grave e perdurante inadempimento alle obbligazioni gravanti su **Controparte_3** dichiarare l'effettivo quantum debeatur a **Controparte_3** in considerazione dei ritardi nella consegna e dei vizi afferenti ai prodotti commissionati dalla **CP_1** nonché in considerazione dei danni sofferti dalla **CP_1** medesima, quantificati, quanto a quelli patrimoniali, nell'importo di (i) Euro 2.200.000,00, quale danno certificato da **Orga** (ii) Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura **Org_2**, mai avvenuto per causa imputabile a **Controparte_3** (iii) circa Euro 620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali (modelle **Persona_1** e **Persona_2**, nonché per il fotografo **Persona_3** (iv) Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature **Org_3** (v) oltre al maggior danno non economico per il nocumento arrecato all'immagine di **CP_1** quantificato quantomeno nell'importo fatturato da **Controparte_3** per calzature fallate e consegnate in ritardo di cui oggi chiede il pagamento, ovvero da determinarsi a mezzo CTU e/o in via equitativa nel minore/maggiore importo ritenuto di giustizia”.

Ha inoltre reiterato tutte le istanze istruttorie.

Per l'opposto **Controparte_3** :

“-Nel merito: respingersi tutte le domanda proposte nel presente giudizio dalla società **CP_1** in concordato preventivo, siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo emesso come provvisoriamente esecutivo n. 19635/2019, reso dal Tribunale di Milano in data 13.9.2019, per tutte le ragioni esposte in atti e in corso di causa.

-In subordine: nella denegata ipotesi di revoca, annullamento o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso n. 19635/2019, reso dal Tribunale di Milano in data 13.9.2019, respingersi comunque tutte le domande proposte dalla società **CP_1** in concordato preventivo, siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate, e al contempo accertarsi e dichiararsi che [...] **Controparte_3** è creditrice nei confronti di **CP_1** in concordato preventivo della somma di € 2.088.223,33, salvo suo aumento o diminuzione all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello del saldo, a titolo di corrispettivo contrattuale, di risarcimento del danno, di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento, e per l'effetto pronunciarsi la relativa condanna. Con vittoria di spese e competenze di lite.”

*

FATTO E DIRITTO

Parte_1 otteneva D.I. n. 19635\2019 Tribunale di Milano con il quale veniva ingiunto a proprio favore e a carico di CP_1 il pagamento della somma di Euro 2.088.223,33 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la produzione e fornitura di calzature (come da ordini n. 401 del 21.12.18; n. 403 del 2.1.19; n. 404 del 2.1.2019, da Org e da fatture: 13\2019, 20\2019, 25\2019, 26\2019, nota di credito 5\2019, note di debito 33 e 34 del 2019).

CP_1 **in concordato preventivo** con citazione ritualmente notificata si opponeva al D.I., domandandone la revoca, comunque di accertare di nulla dovere alla controparte. Eccepiva e domandava di accertare il grave inadempimento avverso, con condanna della controparte al pagamento dei danni patrimoniali conseguenziali quantificati in Euro 2.200.000,00 oltre al maggior danno per nocumento all'immagine. Chiedeva in via subordinata di accertare la minor somma eventualmente dovuta alla controparte tenendo conto dei suddetti vizi\ritardi danni dedotti per Euro 2.200.000,00.

In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc introduceva le seguenti ulteriori domande:

- 1) condannare la controparte al pagamento della somma di Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura Org_2, mai avvenuto per causa imputabile alla condotta inadempiente di Controparte_3
- 2) condannare la controparte al pagamento della somma di Euro 620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali (modelle Persona_1 e Persona_2, nonché per il fotografo Persona_3 ;
- 3) condannare la controparte al pagamento della somma di Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature Org_3

In sede di precisazione delle conclusioni svolgeva domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto tra le parti in causa, per indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata indicazione del prezzo.

Controparte_3, costituitosi con comparsa del 12.3.2020, insisteva per la conferma del D.I. e comunque per la condanna al pagamento della somma ingiunta. Chiedeva inoltre il rigetto di tutte le domande avverse.

La causa, inizialmente assegnata alla V sezione civile del Tribunale, in data 10.6.2020 veniva rimessa dal giudice, dott. Pertile, al Presidente delegato che a sua volta in data 26.6.2020 rimetteva a questo giudice, in quanto già assegnatario della causa n. Rg 50629\19, ritenendo opportuno che i procedimenti fossero istruiti e decisi dal medesimo giudice e fissava l'udienza del 7.7.2020.

All'udienza del 7.7.2020 nessuno compariva e il giudice fissava, ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc, l'udienza del 9.9.2020.

Entrambe le parti comparivano e chiedevano un differimento al fine di verificare la possibilità transattiva.

Il giudice fissava quindi l'udienza del 30.9.2020 ai sensi dell'art. 185 cpc.

All'esito di tale udienza, preso atto che le parti non erano addivenute ad una soluzione transattiva, si riservava. Con ordinanza assunta in pari data concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. e accordava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. Non disponeva la riunione della presente causa a quella numero RG 50629\2019, come richiesto dall'opponente, rilevando che la pretesa azionata nel presente giudizio si fonda su un titolo contrattuale differente, ha per oggetto differenti prestazioni e necessita di un differente accertamento.

Più precisamente, si osserva sul punto che gli ordini fondanti a domanda nel presente giudizio e le prestazioni sottese alle fatture azionate riguardano la produzione e fornitura di scarpe da commercializzare, per il mercato, da parte di CP_3 a favore di CP_1 a fronte del pagamento di un prezzo.

Diversamente gli ordini di cui alla causa n. Rg 50629\2019 e la fattura azionata, riguardano il corrispettivo per la progettazione, realizzazione e consegna di prototipi e calzature per campionario. Si tratta di prestazioni differenti, sebbene riferibili ad un rapporto intercorrente tra le medesime parti.

All'udienza del 11.3.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, il giudice si riservava e con ordinanza assunta in pari data, parzialmente modificata dall'ordinanza del 13.3.2021, non disponeva la ctu sollecitata dall'opponente in quanto esplorativa, ammetteva la prova testimoniale dedotta dall'opposta, limitatamente ad alcuni capitoli e quella contraria dell'opponente.

All'udienza del 9.7.2021 venivano escussi i testimoni.

All'udienza del 11.11.2021 le parti precisavano le conclusioni come sopra e il giudice, accordati i termini di cui all'art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione.

*

Occorre innanzitutto precisare oggetto e confini del presente giudizio.

L'opposta, in qualità di attore sostanziale, ha agito in giudizio, in via monitoria, per far valere il proprio diritto al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli ordini n. 401 del 21.12.18; n. 403 del 2.1.19; n. 404 del 2.1.2019 (come da ddt, e da fatture: 13\2019, 20\2019, 25\2019, 26\2019, nota di credito 5\2019, note di debito 33 e 34 del 2019) aventi ad oggetto la produzione e la fornitura di calzature da commercializzare (produzione delle calzature a marchio CP_1 Org_3 CP_5).

Il giudizio non riguarda dunque l'esecuzione della prestazione di realizzazione e consegna di scarpe per campionario, e di prototipi (ed i relativi addotti vizi), oggetto di altro giudizio e di distinto accertamento. Conseguentemente le circostanze allegate inerenti a tali fatti non potranno essere qui valutate, come per esempio la mancanza di originalità o il ritardo nella consegna del campionario.

L'opponente ha eccepito ai sensi dell'1460 cc l'avverso inadempimento, per vizi delle calzature e ritardi, ritenendo per tale motivo di non dovere saldare le fatture azionate.

Ha inoltre affermato che l'importo del corrispettivo è stato maggiorato, è fuori mercato, è superiore a quello richiesto da altro soggetto terzo.

Sul punto si deve chiarire che le domande introdotte dall'opponente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc (precisamente: danno per costi sostenuti per il mancato lancio in commercio della calzatura Icon – Euro 1.100.000,00; danno per conseguenziale costo per le figure professionali - Euro 620.000,00-; danno per mancata commercializzazione delle calzature **Org_3** - Euro 4.800.000,00) sono precluse, in quanto introdotte tardivamente, e non sono pertinenti ai fatti oggetto di giudizio (Cass. ord. n.30745\2019; n.18546\2020).

Più precisamente, si tratta del mancato lancio commerciale della scarpa Icon e dei costi sostenuti per pagare modelle e fotografo ingaggiati per sponsorizzare il prodotto. Tali circostanze attengono all'attività di ideazione, progettazione e realizzazione del campionario **Pt_2**

[...] sostiene che **CP_3** non è stata in grado di realizzare il prototipo della calzatura a regola d'arte e secondo le istruzioni ricevute e ritiene per tale motivo di addossare la responsabilità per la propria scelta di non commercializzare l'articolo – a seguito della sfilata – alla controparte. Si tratta dunque di fatti che non riguardano l'attività di realizzazione e consegna delle calzature per il mercato, oggetto di questo giudizio.

Per tutte le ragioni esposte il sindacato su tali aspetti è precluso e le relative domande devono essere dichiarate inammissibili.

Analoghe considerazioni valgono per la domanda di danno per mancata commercializzazione delle calzature **Org_3** che si basa sui medesimi presupposti.

*

Occorre poi ulteriormente rilevare che in sede di precisazione delle conclusioni **CP_1** ha domandato di dichiarare la nullità del contratto tra le parti in causa, per indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata indicazione del prezzo.

Il riferimento alla nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo sembra essere un refuso, rispetto alla formulazione della domanda come svolta con l'atto introduttivo e in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, tuttavia, per completezza, si deve chiarire che nel caso di specie gli ordini sottesi alle fatture azionate contengono l'individuazione e indicazione espressa del prezzo, quindi non viene in considerazione alcuna problematica attinente all'indeterminatezza dell'oggetto e alla mancanza del prezzo (che nel caso sarebbe comunque sopperibile dal giudice ai sensi dell'art. 1657 cc, vertendosi in tema di appalto).

*

Chiarito quanto sopra, si deve adesso esaminare quanto dedotto dall'opponente.

CP_1 eccepisce:

- 1) che il prezzo praticato è di molto superiore a quello di mercato e che conseguentemente **CP_1** ha corrisposto un prezzo maggiorato rispetto a quello che avrebbe pagato ove fosse stato praticato il prezzo di mercato. Sulla base di tale presupposto **CP_1** ritiene sussistere un indebito arricchimento della controparte. Sulla circostanza ha aggiunto che i prezzi negoziati dai suoi manager erano di gran lunga maggiori rispetto a quelli di acquisto, che tali

manager hanno di fatto tenuto una condotta non corretta nei confronti di

CP_1

- 2) la sussistenza di un danno patrimoniale per ritardo e per vizi attinenti alle calzature consegnate relative alle collezioni P\E 2019 e A\I 2019\20, nonché il danno all'immagine. Sul punto occorre sin d'ora chiarire che in concreto la collezione A\I 2019\20 non è stata posta in commercio, in quanto sospesa da CP_1 – la circostanza è pacifica e consegue alla mail del 19.4.2019 .

I vizi dedotti attinenti alla fase produttiva attengono la scarsa qualità delle scarpe prodotte, non conformi ai prototipi. Sul punto l'opponente sostiene che per tali ragioni ha dovuto intimare la sospensione della produzione “in attesa di analisi” – mail 19.4.2019, doc. 13-, e ritiene aver subito un danno di Euro 2.200.000,00 in base a quanto riscontrato dalla due diligence allegata alla quale rimanda.

*

Sub. 1)

Riguardo al prezzo, esso risulta concordato tra le parti, espressamente indicato negli ordini prodotti, sottoscritti da CP_1

Le valutazioni svolte dall'opponente in merito all'operato dei propri manager rimangono estranee al giudizio, non contengono l'indicazione di elementi concreti, in fatto, che possano assumere rilevanza ai fini di questo accertamento e in particolare in punto di libera determinazione\accettazione del prezzo. Non vengono in rilievo, infatti, profili di libertà del consenso, di apparenza nella rappresentanza della società. Vengono, piuttosto, dedotti aspetti che riguardano la gestione interna alla società e i rapporti con i propri dipendenti.

Non rilevante è altresì la circostanza che il prezzo applicato è risultato, secondo quanto dedotto da CP_1 superiore a quello praticato da un fornitore terzo per la medesima prestazione, o comunque sconveniente.

La determinazione del prezzo è espressione dell'autonomia delle parti, conseguentemente eventuali errori di valutazione, come anche il riscontro della non convenienza delle condizioni pattuite, o il fatto di non aver perseguito i risultati programmati, sono tutte circostanze che riguardano la sfera esclusiva del contraente, nel caso di specie di CP_1 attengono al rischio insito nella natura del contratto, e non sono attribuibili alla controparte o alla condotta di quest'ultima.

Considerazioni analoghe devono essere svolte anche in relazione a quanto osservato da CP_1 circa il fatto che il prezzo praticato era superiore a quello di mercato e che è stato maggiorato da CP_3

Non risulta che l'opposto abbia praticato prezzi differenti da quelli concordati, tale circostanza non è provata. La due diligence prodotta non fornisce indicazioni conducenti sul punto, essa riguarda le giacenze di magazzino, non solo le calzature ma anche altri articoli e applica criteri di calcolo, al fine di quantificare l'addotto danno, che, come meglio si dirà a seguire, non sono intellegibili e risultano ancorati a criteri opinabili.

Si consideri poi che una parte delle fatture attinenti alla produzione della collezione in oggetto, P\E 2019, è stata saldata senza contestazioni, e che il manager di CP_1 Per_4, con mail in atti dell'aprile 2019 (doc, 16 monitoraggio), ha proposto un piano di rientro con riferimento all'esposizione debitoria di CP_1. L'opponente ha contestato tale mail, con riferimento in particolare alla posizione di Per_4 e alla regolarità del suo operato e del suo agire – valutazioni che non rilevano in questa sede. La mail in oggetto costituisce un elemento quantomeno indiziario che valutato unitamente alle altre risultanze, corrobora il dato formale emergente dagli ordini, vale a dire l'esistenza di un prezzo pattuito e normalmente praticato.

Il riferimento svolto dall'opponente all'istituto dell'indebito arricchimento non è dunque pertinente, in quanto presuppone l'inesistenza della giusta causa (Cass. 2312\2008). Nel caso di specie la “causa” risiede invece nel contratto perfezionato tra le parti, valido, efficace, che ha trovato esecuzione e che contiene indicazione espressa del prezzo pattuito.

*

Sub 2)

Riguardo ai vizi e ai ritardi lamentati da CP_1 in relazione alle calzature destinate al commercio prodotte e consegnate da CP_3 per la collezione P\E 2019, in ragione dei quali l'opponente svolge domanda di determinazione del minor corrispettivo dovuto e di risarcimento del danno, occorre considerare quanto segue.

Innanzitutto si deve osservare che, in applicazione dei criteri generali Shoe deve provare la regolarità del proprio adempimento (nel caso di specie l'assenza dei difetti\ ritardo e\o la non riferibilità alla propria condotta – non essendo stata contestata l'esecuzione della prestazione *tout court*), e CP_1 è onerata di uno specifico onere di allegazione in fatto, in quanto solo in ragione e in virtù del quale origina in capo al “debitore” il suddetto onere probatorio (Cass. n.13533\2001 e ss).

Premesso quanto sopra, si rileva che i documenti prodotti da CP_1 che attengono ai vizi e difetti delle calzature destinate al commercio (cioè all'oggetto del giudizio, dunque con esclusione di quelli relativi alla produzione di prototipi e campionario, calzatura Icon), rilevanti ai fini dell'accertamento, sono quelli indicati nei documenti da 30 a 34 (in merito si evidenzia, a titolo esemplificativo che i documenti n. 8,9,10, 17,18,19,20,21,23,24,35,36,39,40,41,66 a74 riguardano invece campionario, prototipi, calzatura Icon).

Il documento n. 30 di CP_1 raccoglie uno scambio di email tra CP_1 CP_3 e alcuni clienti (marzo a maggio 2019), con le quali vengono contestati difetti delle calzature prodotte, chiesto il reso e l'applicazione di sconti.

Al doc. 34 dell'opponente viene prodotto uno schema riassuntivo dei vizi risultanti dalle contestazioni indicate nella corrispondenza citata (precisamente: “q.tà catenella rotta 1 ;difetto plantare 1; fallato 7 ;graffi/macchie/tagli 6 ; macchia di colla 1; macchiate 3; non appaiate 3 ;occhiello staccato 1; pelle ingiallita ;1 qualità scadente 90 ;ricevute con muffa 8; ritardo consegna 902; scucita 1 ;stampo viene via 233;; suola scollata 24 suolaletta interna difettosa 9; tessuto sfilacciato 48 ;vestibilità 83”) per un totale di 1422 calzature.

In merito ad alcuni ritardi e all'annullamento degli ordini, il teste Testimone_1 ha riferito che non tutte le calzature sono state consegnate entro il 28 marzo 2019, "avevamo sollecitato l'inoltro e in data 1° aprile sono state annullate per ritardo della consegna n. 824 paia", e che le calzature "dovevano essere sulla nave per rispettare i termini di consegna ma ciò non era avvenuto". Ha precisato di non aver manifestato alcun gradimento rispetto alle calzature ricevute, e che le risultavano diverse contestazioni da parte dei clienti. Ha infine riferito che "le calzature erano controllate dalla logistica nella percentuale dell'8 per cento; per il ritardo i controlli non sono stati effettuati nel modo programmato ma limitati all'1-2 per cento; la decisione era stata presa da Per_4 per rispettare le consegne ai clienti come richiesto dal reparto commerciale".

Tali circostanze (si vedano i suddetti documenti) non sono state specificatamente contestate da CP_3 né sotto il profilo quantitativo né sotto quello qualitativo, né è stata fornita la prova della regolarità dell'adempimento, della carenza dei vizi indicati.

In relazione alle suddette 1422 calzature, i cui vizi e ritardi nella consegna hanno originato resi, restituzioni, sconti e annullamento di ordini, il relativo costo non può gravare su CP_1. Deve quindi essere espunto dal corrispettivo dovuto a CP_3.

Il costo di tali calzature deve essere computato, al fine di determinare il del corrispettivo complessivamente dovuto, facendo riferimento al prezzo medio di una calzatura prodotta e consegnata a CP_1 calcolato tenendo conto dell'importo degli ordini e della media del prezzo indicata dalle parti. CP_1 ritiene che il prezzo medio di una singola calzatura sia di Euro 42,54, Shoe che sia di Euro 33,16 (si vedano le rispettive due diligence e relazione tecnica). Si deve quindi ritenere che il prezzo medio di ogni singola calzatura viziata sia pari ad Euro 37,85. Tale importo deve dunque essere moltiplicato per il numero di calzature e quindi quantificato in complessivi Euro 53.823,00.

*

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da ritardo nella consegna si deve evidenziare che molte delle contestazioni, e dei documenti allegati, non riguardano le calzature consegnate per la vendita ai consumatori finali, bensì i prototipi ed i campioni cui sarebbe poi conseguita la produzione seriale, in quanto tali non riguardano la prestazione oggetto di giudizio, esulano dal presente accertamento e pertanto non sono state valutate in tale sede.

Riguardo agli addotti ulteriori ritardi, attinenti ad un non meglio precisato numero ulteriore di calzature, si deve osservare, in modo assorbente, che manca la prova tanto della riferibilità del ritardo a CP_3 quanto del danno arrecato dal ritardo stesso, e quindi della rilevanza "tout court" dello stesso. Non si possono inoltre definire gravi, nel senso che non risulta, in base a quanto allegato e prodotto, che abbiano comportato dei danni effettivi nella sfera di CP_1 e causalmente riconducibili alla condotta di CP_3.

Tali ritardi sono risultati spesso espressione della ordinaria dinamica dei rapporti *inter partes* e tollerati dal committente.

Riguardo ai vizi e difetti, non ne risultano altri rispetto a quelli sopra indicati e già computati nel corrispettivo, né è stato provato che tali vizi hanno prodotto danni ulteriori da risarcire.

Occorre, in tal senso, sottolineare che dalla lettura dei documenti prodotti dalle parti, si desume che il numero di calzature richieste in produzione fosse molto elevato, circa 50.000 pezzi, mentre, di contro la quantità di scarpe per la quale viene dedotta e in parte accertata la presenza dei vizi è esigua (circa 1422, considerati anche i ritardi).

Inoltre, la quantificazione del danno operata dall'opponente, pari ad Euro 2.200.000,00, non trova giustificazione in atti né è sorretta da dati o indici concreti.

Secondo la prospettazione di **CP_1** il danno cagionato da **CP_3** sarebbe pari ai prodotti che **CP_1** non è riuscita a vendere. La due diligence prodotta opera un esame delle rimanenze di magazzino (tra l'altro non costituite soltanto da scarpe, ma anche da altri articoli e da calzature non prodotte da **CP_3**).

In altri termini, l'attrice parte dal dato numerico delle calzature invendute e dal numero di esse risultate "fallate" per dedurre, che la percentuale di prodotti difettosi dovrebbe conseguentemente estendersi proporzionalmente all'intero quantitativo di calzature acquistate. Non vi è prova circa la effettiva sussistenza dei pretesi vizi o difetti ulteriori. La due diligence prodotta non fornisce l'indicazione di specifici e comprovati elementi in fatto, conseguentemente svolge un computo in base a criteri opinabili e non intellegibili, quanto meno nel senso della domanda azionata in giudizio e degli elementi a tal fine rilevanti.

Anche il riferimento al surplus tra gli ordini al fornitore **CP_3** e gli ordini dei clienti non è un dato che può essere riferito alla condotta di **CP_3** ma semmai che riguarda la sfera interna, gestionale, di **CP_1** e come tale non assume rilevanza, non potendo la mancata vendita delle calzature rispetto all'acquistato, e quindi il mancato conseguente ricavo, essere addebitato a **Controparte_3**.

Analoghe considerazioni valgono anche per la domanda di risarcimento del danno all'immagine, prospettata in modo generico e non circostanziato, e priva dell'indicazione degli elementi concreti costitutivi l'istituto in oggetto.

*

Per le ragioni esposte:

deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande dell'opponente di condanna al pagamento delle seguenti somme:

Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura **Org_2**, circa Euro 620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali, Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature

Org_3

deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine e al risarcimento del danno per grave inadempimento, per vizi e ritardi.

Deve invece essere accolta la domanda dell'opponente di accertamento della minor somma dovuta a titolo di corrispettivo (importo ottenuto detraendo Euro 2.088.223,33 – Euro 53.823,00), somma quantificata in Euro 2.034.400,33.

Per tale ragione il D.I. opposto, in quanto concesso per una somma risultata maggiore rispetto a quella dovuta, deve essere revocato e **CP_6** in concordato preventivo operata la detrazione con l'importo dalla stessa dovuto, condannata al pagamento a favore di **Controparte_3** della restante somma di Euro 2.034.400,33 oltre interessi di mora ex dlgs 231\2022 dal 2.8.2019 al saldo.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e liquidate a favore dell'opposta come da dispositivo, in base ai criteri legali, in particolar modo tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento e del tipo di rapporto in essere tra le parti che ha ingenerato diversi contenziosi tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) revoca il D.I. n. 19635\2019 emesso dal Tribunale di Milano;
- 2) dichiara l'inammissibilità delle domande svolta da **CP_1** in concordato preventivo di condanna al risarcimento del danno delle somme di Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura **Org_2**, di Euro 620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali, di Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature **Org_3**
- 3) rigetta le domande di **CP_1** in concordato preventivo di condanna al risarcimento del danno, tutte;
- 4) accerta il diritto di **CP_1** in concordato preventivo alla riduzione del prezzo per il complessivo importo di Euro 53.823,00;
- 5) accerta il diritto di **Controparte_3** al pagamento da parte di **CP_6** in concordato preventivo della somma di Euro 2.034.400,33 oltre interessi di mora ex dlgs 231\2022 dal 2.8.2019 al saldo, a titolo di corrispettivo;
- 6) condanna **CP_1** in concordato preventivo al pagamento a favore di **[...]** **Controparte_3** della somma di Euro 2.034.400,33 oltre interessi di mora ex dlgs 231\2022 dal 2.8.2019 al saldo, a titolo di corrispettivo;
- 7) condanna **CP_1** in concordato preventivo a rimborsare a **[...]** **Controparte_3** le spese di lite, che si liquidano per compensi in complessivi € 22.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Milano, 24 febbraio 2022

Il Giudice
Ernesta Occhiuto